

1501077-19.2020.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Comarca: Santa Isabel

Foro: Foro de Santa Isabel

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... levaram ao reconhecimento do crime de tráfico, é certo que não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, porquanto demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via estreita do writ" (STJ. HC n.º 165.561-AM, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.02.2016). "Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Isabel

Foro de Santa Isabel

1ª Vara

Pça, da Bandeira s/n - Centro - Santa Isabel, Santa Isabel-SP - cep 07500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501077-19.2020.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501077-19.2020.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2123731/2020 - DEL.POL.STA ISABEL, 11492260 - DEL.POL.STA ISABEL, 859/20/211 - DEL.POL.STA ISABEL, 2123731 - DEL.POL.STA ISABEL

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

NELSON JUNIOR MASCARENHAS NERY e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Vistos.

O representante do Ministério Público propôs a presente ação penal condenatória em face de ADILSON ALECSANDER DE BRITO CANDIDO, NELSON JUNIOR MASCARENHAS NERY, MAURÍCIO TORRES e HYRAN CASTRO RAMALHO, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, todos do Código Penal, porque, em tese, na tarde de 19 de maio de 2020, por volta das 15h30min, na Estrada Marilância, 01, Parque Santa Tereza, nesta cidade e Comarca de Santa Isabel, em concurso e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, em face de Vanderlei Carvalho de Melo, Flaviano Aparecido Campos e Bruno Tadeu Lacerda da Silva, subtraíram, em proveito comum, a importância de R\$69.000,00 (sessenta e nove mil

reais), em espécie, além de R\$30.000,00 (trinta mil reais) em cheques pré-datados, bens pertencentes à empresa L. F. Carlini Fraldas.

Oferecida a denúncia e, não tendo sido vislumbradas hipóteses que levassem à rejeição liminar, foi recebida e determinado o processamento da ação penal (fls. 231/233). O réu foi pessoalmente citado, tendo sido apresentada, por sua defesa, resposta à acusação (fls. 272/282, 335/337, 341 e 417/440). Inexistentes hipóteses de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 508/510).

Em audiência realizada no dia 14 de janeiro de 2021, foram inquiridas as testemunhas e interrogados os réus (fls. 764/766).

O Ministério Público, em memoriais (fls. 787/801), pugnou pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia. A defesa dos réus, em memoriais (NELSON JUNIOR MASCARENHA NERY - fls. 803/818; HYRAN CASTRO RAMALHO - fls. 846/867; ADILSON ALECSANDER DE BRITO CANDIDO - FLS. 871/876; MAURICIO TORRES - FLS. 940/944), pugnou pela absolvição, em razão da ausência de provas, bem como formulou teses subsidiárias destinadas a mitigar o rigor de eventual reprimenda.

Eis, em síntese, o relatório.

I - Das provas produzidas e sua valoração

De início, afasto preliminar de ausência de justa causa arguida em memoriais de fls. 940/944, uma vez que tal matéria já foi objeto das decisões de recebimento e ratificação de recebimento de denúncia. Não é possível a arguição da matéria na presente etapa processual, uma vez que a justa causa refere-se a conjunto probatório suficiente à instauração do devido processo penal.

O pedido condenatório formulado pelo i. representante do Ministério Público é procedente.

O tipo do artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo: "Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência". No ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt, "roubo nada mais é que o furto "qualificado" pela violência à pessoa. Por mais que se queira inovar na definição do crime de roubo, a despeito do nomen iuris próprio e de pena autônoma, não se pode negar sua similitude com um furto qualificado pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa ou de qualquer outro meio para impossibilitar sua resistência."

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça à pessoa, ou após, por qualquer meio, reduzir-lhe a capacidade de resistência. O tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força, efetiva ou potencial, direcionada contra pessoa, com a finalidade de obtê-la para si ou para terceiro.

No caso em análise, as provas colhidas, sob o crivo do contraditório, não deixam dúvidas quanto à materialidade delitiva e quanto à autoria do réu pelo fato a ele imputado. Após valoração probatória, conclui-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 28/36, pelo auto de apreensão e de avaliação de fls. 37/40, bem como a prova oral colhida.

A autoria, por sua vez, é inconteste diante da prova oral colhida, em especial, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A vítima Vanderlei Carvalho de Melo disse que foi realizar a entrega de fraldas com

o caminhão da empresa no Paraná. Voltou no dia seguinte para a unidade da empresa em Santa Isabel. Era também responsável pelo transporte do pagamento. Foi junto com Flaviano e Bruno, posteriormente demitidos pela empresa. Não desconfia que Flaviano e Bruno estivessem envolvidos no roubo. Durante o trajeto, foi abordado pelo veículo dos réus. Não pode manobrar para evitar a abordagem. Três agentes desceram do carro e anunciaram o roubo. Foi tirado do caminhão e o jogaram no chão. Um dos indivíduos estava armado. Não sabe se havia mais armas. Os agentes entraram no caminhão, pegaram o dinheiro e empreenderam fuga. Dois indivíduos vieram do seu lado e o abordaram, enquanto outro indivíduo dirigiu-se aos ajudantes. Os réus sabiam da existência do dinheiro. Foi rendido com os ajudantes. O roubo durou menos de um minuto. O motorista do carro dos réus permaneceu no veículo. Conseguiu filmar o carro dos réus antes do roubo, pois suspeitou da fita isolante na placa do veículo. Não conseguiu ver bem os réus no ato do roubo.

A vítima Bruno Tadeu Lacerda da Silva disse que estava voltando da entrega no Paraná, quando um carro parou na frente do caminhão em que estava, não permitindo que passassem adiante. Vanderlei filmou o carro. O carro parou e os indivíduos que nele se encontravam desceram e anunciaram o roubo, exigindo o dinheiro. Foi retirado do caminhão. Saiu correndo para pedir ajuda. Os criminosos já sabiam sobre o dinheiro. O depoente não sabia quanto dinheiro estava sendo transportado. Visualizou os assaltantes enquanto eles ainda estavam dentro do carro. Atualmente, não trabalha mais na empresa. Não sabe de outras pessoas que tiveram envolvimento no roubo.

A vítima Flaviano Aparecido Campos narrou que estranhou um carro próximo ao caminhão em que estava. Este carro estava com fita isolante sobre sua placa. Alertou o motorista sobre o carro, que decidiu seguir o trajeto normal. O carro permaneceu à frente do caminhão, impedindo a ultrapassagem. Alguns indivíduos saíram do carro e anunciaram o roubo. Bruno desembarcou do caminhão e saiu correndo. Agrediram o Vanderlei. Também sofreu um soco de um dos criminosos, que o ameaçou e o puxou para fora do caminhão.

Cumpra esclarecer que as declarações das vítimas merecem toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo. A Defesa não apresentou ou indicou nos autos qualquer fato concreto que pudesse produzir suspeita contra as suas afirmações.

A testemunha Luciana Fernandes Carlini, proprietária da empresa vítima, disse que Vanderlei, Flaviano e Bruno são seus funcionários. Na data dos fatos, saíram para realizar a entrega de mercadorias em Curitiba. Ao retornarem, com o caminhão já descarregado, na posse de R\$69.000,00 (sessenta e nove mil reais) em espécie, mais R\$30.000,00 em cheques pré-datados – pagamento da mercadoria que descarregaram, foram abordados próximos à empresa. Os criminosos anunciaram o assalto e subtraíram os valores em posse de seus funcionários. Os réus nunca trabalharam na empresa. Os funcionários da empresa sabiam sobre essa entrega. Foram recuperados R\$68.000,00 (sessenta e oito mil reais) em espécie e os cheques pré-datados foram sustados e encontrados posteriormente. A empresa tem, em média, 50 funcionários.

O policial militar Marcelo de Carvalho, ouvido na condição de testemunha, disse que não participou da prisão do Nelson. Este foi preso em Arujá. Entrou em contato com as vítimas. Vanderlei lhe cedeu gravação de vídeo de momentos antes do roubo. Isto ajudou na identificação do veículo dos réus. A guarnição de Arujá obteve êxito na localização do veículo por meio das câmeras de monitoramento da cidade. Soube que Nelson confessou a participação no roubo e disse que havia sido planejado por dois funcionários da empresa. Um RG foi encontrado no interior do veículo dos réus. Luciana identificou um indivíduo chamado Diego como sendo funcionário da empresa, o que foi posteriormente confirmado pelo setor de RH. Foi até a casa de Diego e o encaminhou à delegacia. No caminho, Diego indicou um indivíduo chamado Renato que teria participado. Luciana não acreditou que Renato teria participado, pois Renato

é seu sobrinho. Em diligência, foi até a casa de Renato, que se manteve silente sobre os fatos. Soube que Adilson era dono do RG que estava no carro dos réus, razão pela qual o encaminhou à delegacia de Arujá. Renato teria confessado à tia que havia participado do crime, pois estava com dívidas. Vanderlei, Flaviano e Bruno disseram que, na data dos fatos, receberam ligações questionando se já estavam próximos à empresa. Possivelmente Renato seria o autor das ligações.

O policial militar Jonas Patrício Silva do Carmo, ouvido na condição de testemunha, disse que recebeu a ocorrência de roubo via COPOM, sendo informado sobre o veículo utilizado no roubo. A guarda municipal localizou o veículo em Arujá por meio das câmeras de monitoramento da cidade. Ao diligenciar, localizou o veículo em questão, abordando-o. O acusado Nelson estava na direção do veículo e, ao ser indagado, forneceu informações sobre o crime. Foi encontrado um RG dentro do veículo. Informalmente, os réus disseram que se reuniram em uma residência, onde morava Hyran e outro indivíduo, para arquitetar o roubo. Em diligência na residência de Hyran, constatou que estava vazia. Hyran chegou ao local e, de plano, já o identificou, porque já o conhecia de outra diligência. Hyran percebeu a presença policial, de modo que não parou em sua residência. Seguiu Hyran até uma funerária, onde, ao ser indagado, disse que foi até o imóvel para buscar roupas para amigos que estavam em um hotel. Posteriormente Hyran assumiu sua participação no roubo e que seus amigos estariam neste hotel, pois também teriam participado do roubo. Diligenciou até o hotel, onde os indivíduos ali presentes confessaram a participação no roubo, contudo, não apontaram onde estaria o dinheiro. Ao serem encaminhados à delegacia, um dos indivíduos apontou que o dinheiro estaria em sua casa. Em diligência ao local, o dinheiro foi encontrado embaixo de uma máquina de lavar.

As narrativas são consistentes nos pontos essenciais que envolvem a acusação. Não há contradições substanciais. Não há razões para que a prova seja desconsiderada. A alegação de que a prova estaria circunscrita aos depoimentos prestados pelos policiais não é argumento suficiente a ponto de afastar a procedência da ação penal. Afinal, a lei processual não se vinculou ao regime da prova tarifada segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados. Não há notícias de desvios funcionais anteriores dos policiais de modo que os seus depoimentos assumem importante valor probatório e corroboram o afirmado pelas vítimas.

Nesse sentido: "(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso 3. Se as instâncias ordinárias entenderam suficientes e indicaram os elementos de prova que levaram ao reconhecimento do crime de tráfico, é certo que não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, porquanto demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via estreita do writ" (STJ. HC n.º 165.561-AM, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02.02.2016). "Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade" (STJ. HC n.º 404.514-PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.03.2018).

A testemunha Márcia Maria de Freitas Sampaio disse que viu Hyran no dia 19, por volta das 15h45min, ao atender a sua vizinha. Nesse momento viu Hyran atendendo o que parecia ser um pedreiro, que estava descarregando algo que parecia ser um lavatório de um veículo. Não viu muito Hyran e não suspeitava de nada que o desabonasse. Moravam na casa Hyran e Matheus, que promoviam grandes festas no local.

A testemunha Antônio Pereira da Silva Júnior disse que foi o advogado constituído pelo pai de Hyran e que o acompanhou enquanto estava na delegacia de Arujá. Foi acionado pelo pai de Hyran quando o réu foi abordado em frente à funerária de seu pai. Todos os detidos foram apresentados na delegacia, que seguiu com os procedimentos de praxe.

A testemunha Lucas Rodrigues de Oliveira disse que foi contratado por Hyran para realizar a troca de um lavatório que havia sido quebrado em sua casa. A vizinha de Hyran o cumprimentou. Não havia outra pessoa na casa senão Hyran e não havia veículo na casa de Hyran.

O depoimento das testemunhas Márcia Maria de Freitas Sampaio, Antônio Pereira da Silva Júnior e Lucas Rodrigues de Oliveira nada esclarece quanto aos fatos imputados. Igualmente, não se prestam como álibi, diversamente do alegado pela defesa. O horário em que o acusado Hyran estaria em casa é apresentado pelas testemunhas de defesa de forma meramente aproximativa, o que não refuta sua participação na empreitada criminosa. Ainda que se repute verdadeiro o afirmado, que Lucas Rodrigues de Oliveira teria efetivamente trocado lavatório na residência de Hyran, não há demonstração mínima de que tal teria ocorrido no mesmo momento em que praticado o crime imputado. Assim, imprestáveis os sobreditos depoimentos para formação da convicção judicial quanto aos fatos ou para provocar dúvida razoável e concreta em relação à imputação.

Quando do interrogatório, ADILSON ALECSANDER DE BRITO CANDIDO confessou os fatos imputados. Narrou que utilizou-se de simulacro de arma de fogo. Foi ao lado do caminhão em que estava ajudante. Sua participação foi tomar posse do dinheiro e levar ao carro. Assustou-se quando o carro começou a se movimentar e esqueceu sua carteira com RG dentro do carro de Nelson. Nelson rendeu e ameaçou as vítimas Bruno e Flaviano. Não sabe dizer se a arma de Nelson era também um simulacro. Nega a participação de Hyran no crime imputado. Afirmou que dentre os quatro réus somente o próprio Adilson e Nelson participaram do roubo.

Quando do interrogatório, HYRAN CASTRO RAMALHO negou os fatos imputados. Afirmou que em um churrasco pretérito um dos convidados quebrou seu lavatório, de modo que contratou profissional para o conserto. Após o término deste serviço, seu amigo Matheus pediu que levasse roupas a determinado hotel ("Toka do Skillo"). Após, ao retornar para casa, percebeu que estava sem suas chaves, razão pela qual voltou à funerária de seu pai para buscar as chaves. Neste momento foi abordado por policiais. Informou a este que teria levado roupas até o hotel, razão pela qual os policiais decidiram efetuar diligências no hotel mencionado. Após, foi levado à delegacia. Desconhece Maurício e Nelson. Não sabe porque lhe foi imputado o roubo.

Quando do interrogatório, NELSON JUNIOR MASCARENHAS NERY confessou os fatos imputados. Afirma que dirigiu o veículo utilizado no crime. Realizou manobra que impediu trajeto do caminhão ocupado pelas vítimas. Subtraíram dinheiro e cheques. Desconhece Hyran. Foi encontrado documento de identidade de Adilson em seu carro. Não planejou o roubo. Pessoa de nome Dirceu arquitetou o crime. Após colocarem dinheiro no carro, deixou a cena delitiva, permanecendo Adilson e Dirceu no local. Deixou o dinheiro na casa de Maurício, para que este guardasse. Não sabe o paradeiro de Dirceu.

Quando de seu interrogatório, MAURÍCIO TORRES disse que o dinheiro produto do crime foi encontrado em sua casa. Conheceu Nelson em estúdio de tatuagem. Nelson lhe entregou mochila e pediu que guardasse esta. Foi até uma pousada para manter relações extraconjugais com pessoa não identificada. Avisou Nelson que iria para pousada "Toka do Skillo", mas enquanto esperava por sua "namorada" os policiais chegaram à pousada e o levaram até a delegacia, onde se deparou com os corréus. Os policiais encontraram a mochila em sua casa, mas em momento algum desconfiou dessa

mochila. Não sabia que nela havia dinheiro. A mochila estava em seu quarto. Não conhecia Hyran. Ficou surpreso com a abordagem.

É certo que, além de meio de defesa, a versão do imputado é também meio de prova, razão pela qual se impõe sua valoração e cotejo com os demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

Após valoração probatória, tem-se que os elementos de prova coligidos nestes autos são suficientes à formação de juízo de certeza quanto à narrativa acusatória. Os réus, previamente ajustados e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, em face de Vanderlei Carvalho de Melo, Flaviano Aparecido Campos e Bruno Tadeu Lacerda da Silva, subtraíram, em proveito comum, a importância de R\$69.000,00 (sessenta e nove mil reais) em espécie, além de R\$30.000,00 (tinta mil reais) em cheques pré-datados, pertencentes à empresa vítima L. F. Carlini Fraldas.

Adilson e Nelson confessaram a imputação, o que é corroborado pelo depoimento das vítimas e testemunhas arroladas pela acusação. Todavia, a prova produzida é também segura quanto à autoria delitiva de Hyran e Maurício. Isto, porque a diligência policial que culminou na prisão dos imputados partiu de informações prestadas por Hyran. Como se percebe, somente após a abordagem de Hyran é que os policiais chegaram ao hotel, localizando Maurício, e posteriormente, o produto do crime na residência deste.

Repiso, a investigação penal somente obteve sucesso em localizar o produto do crime na casa do corréu Maurício a partir das informações prestadas por Hyran, informalmente. A confissão informalmente prestada é corroborada pela recuperação do produto do crime a partir desta, de modo que demonstrada sua existência, relevância e, por consequência, efetiva comprovação da autoria de Hyran.

A negativa dos acusados Hyran e Maurício não possui qualquer probabilidade lógica prevalecente a infirmar com dúvida a imputação. Sugerem tratar-se de mera coincidência o fato de que Hyran foi ao hotel "Toka do Skillo" - em sua versão para deixar roupas para pessoas não identificadas e sem razão definida - mesmo local em que estava Maurício - em sua versão, que lá estava para manter relacionamento com pessoa não identificada e não chamada em juízo para confirmar minimamente sua versão.

Destaca-se, o processo judicial não é um complexo mecanismo para desconhecimento da realidade. Por certo, é de todo inverossímil o encontro fortuito entre Hyran e Maurício, a partir de versões não comprovadas minimamente nestes autos, destacando-se que somente se chegou a Maurício em razão da confissão informal de Hyran, encontrando-se na residência daquele o produto do roubo.

Ademais, deve se ressaltar que a vítima Vanderlei Carvalho de Melo, em sede policial, reconheceu o acusado HYRAN CASTRO RAMALHO como um dos autores do roubo imputado (fls. 41), o que, somado ao acima valorado, é elemento seguro de sua autoria delitiva.

Diante das declarações das vítimas, reconhecimento pessoal, apreensão do produto do roubo com Maurício, conforme documentação da fase policial, depoimento de testemunhas e confissão, forçoso reconhecer que restou demonstrado, à saciedade, a participação dos acusados no delito de roubo apurado nos autos.

Os fatos imputados amoldam-se ao tipo penal do art. 157 do Código Penal. Verifica-se a subtração, caracterizada pelo apoderamento de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça e violência à pessoa. O dolo de apossamento de coisa que não lhe pertence se induz da própria conduta desenvolvida pelos acusados. Ausentes causas de exclusão de antijuridicidade e culpabilidade, os fatos imputados e comprovados

amoldam-se ao conceito analítico de crime.

Anoto que ocorre a consumação do crime de roubo com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (TESE: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. STJ. REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015 / Súmula 582-STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada). Basta, portanto, a mera inversão da posse.

Quanto às causas de aumento de pena, o concurso de dois ou mais agentes (art. 157, §2º, II) é evidente, em razão da participação de quatro agentes na empreitada criminosa.

Quanto ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I) essa é confirmada pelo depoimento em juízo, das vítimas, não existindo notícia de que não era apta a disparos. Adilson destaca não saber se de fato a arma empregada por Nelson era um simulacro.

Não é demais lembrar que “não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do CP pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente – ou pelo depoimento de testemunha presencial. Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do CPP. A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo.” (STF. HC 96.099, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 19-2-2009, P, DJE de 5-6-2009). Igualmente: STF. 1ª Turma. HC 108034/MG, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 05/06/2012. STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 04/10/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 449102/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/10/2018.

Não apenas estão evidenciadas a materialidade e autoria do crime de roubo como, igualmente verificadas as duas causas de aumento de pena descritas na denúncia, o que se extrai da prova oral colhida. Não há dúvidas de que os réus agiram em concurso de agentes, com verdadeira divisão de tarefas; e que empregaram arma de fogo para ameaçar as vítimas, como meio de praticar a subtração no crime de roubo imputado.

II – Da individualização da pena

Em primeira etapa de dosimetria de pena, são desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Conforme narrado pelas vítimas, houve emprego de violência real, consistente em socos contra as vítimas, o que era desnecessário à consumação do crime observada a grave ameaça já exercida. Tal exige exasperação do incidente juízo de reprovabilidade. Enquanto consequência do crime, deve ser considerado o alto valor subtraído, bem como a necessidade de mobilizar a vítima para obter sustação de cheques emitidos por seus clientes. Enquanto circunstâncias do crime, deve ser valorado o fato de que os acusados tinham conhecimento de que as vítimas transportavam expressivo valor em dinheiro, o que somente pode ser obtido mediante

prévio ajuste com funcionários da empresa. Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias multa para cada um dos imputados.

Neste ponto, é certo que, conquanto não exista critério apriorístico fixado na legislação, o STJ e o TJSP têm utilizado como regra a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, uma vez que este é o quantum mínimo legalmente previsto para as causas de aumento de pena (majorantes). Contudo, a depender do caso concreto, poderá o magistrado utilizar exasperação superior à referida fração para cada circunstância, desde que indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, podendo, até mesmo, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea.

Em segunda fase de cálculo incide a atenuante da menoridade relativa em favor de Hyran, e da confissão em favor de Nelson e Adilson. Reduzo-lhes a reprimenda em 1/6 totalizando 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa. Quanto ao acusado Maurício, presente a circunstância agravante da reincidência, uma vez que o acusado ostentava condenação penal transitada em julgado (certidão cartorária de fls. 112/115) quando do cometimento da presente conduta, não tendo ainda expirado o prazo de cinco anos, contados do cumprimento ou extinção da pena anterior, a pena deverá ser acrescida de 1/6, resultando em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Em terceira fase de cálculo, duas são as causas de aumento de pena, quais sejam, concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Em caso de concurso de causas de aumento, essas devem ser aplicadas em forma de cascata, isto é, uma após a outra (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 290).

Neste ponto, anoto que não é obrigatório pelo parágrafo único do art. 68 do Código Penal que o juiz somente se atenha a uma das causas de aumento previstas em parte especial, desde que concretamente fundamente sua aplicação. Nesse sentido: "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68, Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta." (STJ. HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

O caso em concreto desaconselha a aplicação do parágrafo único do Código Penal. Isso, não apenas em razão do número de majorantes, isto é, não se trata de exasperação aritmética (Súmula n. 443 STJ). Na hipótese, diversos agentes participaram da prática delituosa sendo, ao menos quatro indivíduos em coautoria. Tal fato não pode ser desprezado quando da fixação da pena. Isto, pois o número de agentes em destaque assegura não só a execução do delito, impede qualquer reação pela vítima, como também garante maiores chances de impunidade. Soma-se a isto a utilização de ao menos duas armas de fogo que, por sua periculosidade inerente, também deve ser considerada. A combinação de ambos os fatores concretos justifica a cumulação das causas de aumento.

Assim, de início, aplico a causa de aumento de pena do art. 157, §2º, II, qual seja, o concurso de agentes. Conquanto exista a participação de 04 agentes, considero que também incidirá, posteriormente o aumento da pena em razão do emprego de arma. Assim, visando a proporcionalidade, aumento a pena no patamar mínimo, 1/3, totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, quanto aos acusados Hyran, Nelson e Adilson; 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa quanto ao acusado Maurício.

Posteriormente, considero a causa de aumento de pena do §2º-A, I, do art. 157. Nesse ponto, o mandamento legal é de majoração de 2/3. Assim, a pena resulta em 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, quanto aos acusados Hyran, Nelson e Adilson; 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, quanto ao acusado Maurício.

Ressalto, neste ponto, que não há indicação pelo legislador da absorção das causas de aumento do §2º pelo §2º-A, I, do art. 157. Tal entendimento equivaleria a desprezar todas as demais causas de aumento de pena, a priori, desprezada sua gravidade em concreto, apurada casuisticamente. Em verdade, a redação do dispositivo indica a aplicação das causas de aumento de forma distinta e sucessiva, ressalvado o disposto pelo parágrafo único do art. 68 do Código Penal, caso assim indique o caso concreto. Neste sentido, precedentes deste E. TJSP: "(...) de acordo com a nova disposição legislativa, a causa de aumento referente ao concurso de agentes deve ser aplicada distintamente da majorante do emprego de arma de fogo." (TJSP; Apelação Criminal 0003355-63.2018.8.26.0462; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Poá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 28/08/2019). "Apelação Criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas. (...). Recurso ministerial pelo aumento da pena na terceira etapa. Necessidade. Causas de aumento previstas em dispositivos distintos e com frações de acréscimo diferentes. Incidência de aumentos sucessivos. Regime prisional fechado mantido. Recurso defensivo improvido e apelo ministerial provido, com o redimensionamento da pena do réu." (TJSP; Apelação Criminal 1503229-08.2018.8.26.0536; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Praia Grande - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019). "A incidência cumulativa dos aumentos devidos pelas duas majorantes se impõe, porque, ao revogar a causa de aumento do inciso I, do § 2º, do artigo 157 do Código Penal e alocar tal causa no § 2º-A, inciso I, do mesmo dispositivo previsão exclusiva para emprego de arma de fogo - , o legislador ordinário, através da Lei nº 13.654/2018, acabou por autorizar os aumentos sucessivos, pois o aumento devido pelo emprego de arma de fogo é fixo e não seria possível atender ao princípio da individualização da pena, se a censura estatal não pudesse ser devidamente dosada, sempre que presentes também uma ou mais causas de aumento previstas no § 2º, do artigo 157 aqui tratado. Tal solução, de resto, não conflita com a previsão constante do parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal, que estabelece que o juiz pode (faculdade) fazer incidir um só aumento em caso de concurso de majorantes, concluindo-se, a contrario sensu, que pode também fazer incidir mais de um aumento nessa fase dos cálculos." (TJSP; Apelação Criminal 1504413-27.2018.8.26.0462; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Poá - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019). "Neste ponto, não cabe acolhimento à tese defensiva de que não poderiam ser cumuladas as causas de aumento do art. 157, § 2º, inciso II, e do § 2º-A, do Código Penal, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do referido Código, estabelece, expressamente, que o Juiz poderá limitar-se à aplicação de uma só causa de aumento ou uma só causa de diminuição. Trata-se, portanto, de faculdade do Julgador, sendo perfeitamente plausível a cumulação de causas de aumento efetuada na r. sentença, especialmente diante da gravidade concreta do crime. Além disso, pondera-se que antes da alteração legislativa referida, a grave ameaça exercida com arma de fogo estava expressamente prevista no inciso I, do artigo 157, do Código Penal, sendo legalmente prevista sua cumulação com qualquer das demais majorantes, em frações variáveis e proporcionais à quantidades delas." (TJSP; Apelação Criminal 0048158-09.2018.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/05/2019; Data de Registro: 24/05/2019). "(...) perfeitamente viável, no caso concreto, a aplicação dos aumentos sucessivos, tal como operado monocraticamente. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que o maior rigor adotado pela novel legislação se justifica pela

necessidade de se proteger não apenas ao patrimônio, mas, também e com maior intensidade, a integridade física das vítimas, submetidas ao jugo de instrumento altamente vulnerante. Portanto, possível que se estabeleça o aumento de 1/3 até a metade, de acordo com as circunstâncias, pelo concurso de agentes, e a elevação fixa de 2/3, para a circunstância do emprego de arma de fogo." (TJSP; Apelação Criminal 0007812-07.2018.8.26.0635; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/05/2019; Data de Registro: 09/05/2019).

As condições que cercaram a ação delituosa merecem maior reprovação. Ademais, considerada a quantidade de pena imposta, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal, regime legal inicial a ser fixado é o fechado. Inviável a substituição da reprimenda.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, §2º, do CPP, uma vez que ausentes elementos suficientes nos autos para a sua apreciação. É certo que o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, determina que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, seja computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. Contudo, a colocação do réu em regime mais benéfico fica condicionada à demonstração de que ostentam bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, bem como à verificação de que não se encontra preso, provisória ou definitivamente em razão de outro processo, cabendo ao Juízo de Execução proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos arts. 66, inc. III, a, e 111, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Esse é o entendimento que prevalece neste E. Tribunal de Justiça: "Aplicação da detração prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Inviabilidade. Ausência de elementos suficientes para concessão da benesse. Pleito que deve ser submetido ao Juízo das Execuções Criminais." (TJSP; Apelação 0008393-56.2017.8.26.0635; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/01/2019; Data de Registro: 16/01/2019). Ademais, no caso em concreto, sequer cumpriram lapso temporal exigido para progressão de regime.

O montante da pena privativa de liberdade impede a sua suspensão condicional, bem como a substituição por penas restritivas de outros direitos.

Quanto ao valor do dia-multa, não há elementos que indiquem possuírem os réus boa situação financeira de modo que cada dia é estabelecido em seu menor padrão monetário.

III - Do valor mínimo indenizatório

Deixo de arbitrar valor mínimo indenizatório, constante no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, uma vez que ausente requerimento, formulado por parte legítima, em momento oportuno, nesse sentido. Ressalto que se trata de norma que veicula conteúdo e efeito de direito material e, portanto, se trata de pretensão que deve ser deduzida por aquele que detenha legitimidade para tanto.

Seja em razão do princípio dispositivo, aplicável ao direito civil patrimonial disponível, seja em razão do princípio acusatório, linha mestra do processo penal democrático, impossível que tal seja determinado de ofício (Conferir: STJ. REsp 1248490/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 08/05/2012, DJe 21/05/2012. STJ. REsp 1193083/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 20/08/2013, DJe 27/08/2013. STJ. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1483846/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

Ademais, não há elementos probatórios produzidos e contraditados pelos imputados

que permitam a formação da convicção judicial quanto a tal valor mínimo indenizatório.

IV - Dispositivo

Com supedâneo no exposto, julgo procedente o pedido condenatório formulado pelo Ministério Público, para: a) CONDENAR o réu ADILSON ALECSANDER DE BRITO CANDIDO, qualificados nestes autos, à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, todos do Código Penal; b) CONDENAR o réu NELSON JUNIOR MASCARENHAS NERY, qualificados nestes autos, à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, todos do Código Penal; c) CONDENAR o réu e HYRAN CASTRO RAMALHO, qualificados nestes autos, à pena de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, todos do Código Penal; d) CONDENAR o réu MAURICIO TORRES, qualificados nestes autos, à pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c.c. artigo 29, todos do Código Penal.

Os réus foram agraciados no curso da ação penal com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares alternativas. A situação processual não se alterou desde a última decisão. Mantenho, dessa forma, suas liberdades, bem como as medidas cautelares impostas, até o trânsito em julgado da sentença.

Condene ainda os acusados ao pagamento das custas processuais.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput").

P.R.I.C.

Santa Isabel, 08 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA